

1521150-89.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Honda/CB 300R, utilizada no roubo e conduzida pelo adolescente infrator, ostentava placas não originais, numeração do chassi parcialmente apagada e a do motor adulterada.

O adolescente infrator foi apreendido e Franklyn Mascarenhas de Jesus foi preso em flagrante. No Distrito Policial o indiciado negou a coautoria do roubo e disse que a arma de fogo apreendida não era dele. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1521150-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1521150-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FRANKLYN MASCARENHAS DE JESUS

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de FRANKLYN MASCARENHAS DE JESUS como incurso nas sanções impostas no art. 180, caput, do CP; art. 310 da Lei nº 9.503/1997; art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP; art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do CP.

Narra a denúncia que, em data, horário e local incertos, antes da 01:00hora de 14 de setembro de 2022 (quarta-feira), nesta Capital/SP, Franklyn Mascarenhas de Jesus (menor de 21 anos), qualificado na fl.26 (fotografia na fl.27), recebeu a motocicleta Honda/CB 300R, cor dourada (cf. auto de exibição e apreensão - fl.18), em proveito próprio, que sabia ser produto de crime.

Consta, também, que em 14 de setembro de 2022 (quarta-feira), em horário incerto, antes da 01:00hora, nesta Capital/SP, Franklyn Mascarenhas de Jesus (menor de 21 anos), qualificado na fl.26 (fotografia na fl.27), entregou a direção da motocicleta Honda/CB 300R, cor dourada (cf. auto de exibição e apreensão - fl.18), ao adolescente P.H. dos S. (com dados de qualificação na fl.08), pessoa não habilitada.

Consta, outrossim, que no dia 14 de setembro de 2022 (quarta-feira), por volta da 01:00hora, defronte ao Shopping JK Iguatemi, situado na Avenida Juscelino Kubitschek, 2041, Vila Olímpia, São Paulo/SP, Franklyn Mascarenhas de Jesus (menor de 21 anos), qualificado na fl.26 (fotografia na fl.27), agindo em concurso, com

identidade de propósitos e previamente ajustado com o adolescente P.H. dos S. (com dados de qualificação na fl.08), subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (cf. auto de exibição e apreensão - fl.18), o aparelho de telefonia celular, marca Apple, modelo Iphone 11, no valor de R\$ 6.000,00 (cf. boletim de ocorrência - fls.10/15), pertencente a Rafael Ruivo Machado.

Consta, por fim, que na mesma data, hora e local, Franklyn Mascarenhas de Jesus (menor de 21 anos), qualificado na fl.26 (fotografia na fl.27), corrompeu o menor de 18 anos P.H. dos S. (com dados de qualificação na fl.08), com ele praticando a infração penal acima descrita.

Pois bem.

Segundo apurado, em data, horário e local incertos, antes da 01:00 hora de 14 de setembro de 2022 (quarta-feira), nesta Capital/SP, Franklyn Mascarenhas de Jesus recebeu a motocicleta Honda/CB 300R, cor dourada (cf. auto de exibição e apreensão - fl.18), em proveito próprio, com sinais identificadores alterados, mais precisamente, com a placa não original, com a numeração do chassi parcialmente suprimida e a do motor adulterada.

No dia 14 de setembro de 2022 (quarta-feira), por volta da 01:00 hora, previamente ajustados e com identidade de propósitos, Franklyn Mascarenhas de Jesus e o adolescente P.H. dos S., a bordo da motocicleta Honda/CB 300R, cor dourada, na ocasião ostentando a placa EOL4B85, abordaram Rafael Ruivo Machado defronte ao Shopping JK Iguatemi. Mediante o emprego de arma de fogo, um deles desceu da motocicleta e determinou que o ofendido lhe entregasse o celular e a carteira, perguntando se ele queria morrer.

Subjugado, Rafael Ruivo Machado entregou o celular aos assaltantes.

Em seguida, Franklyn Mascarenhas de Jesus entregou a direção da motocicleta Honda/CB 300R ao adolescente P.H. dos S., pessoa não habilitada, ocupou a garupa e ambos fugiram a bordo daquele veículo levando consigo o aparelho telefônico por eles roubado.

Policiais militares, informados do roubo, depararam-se com os assaltantes.

O adolescente P.H. dos S. imprimiu velocidade à motocicleta Honda/CB 300R e empreendeu fuga. Foi acompanhado por viatura policial, até que perdeu o controle de direção e caiu do veículo juntamente com o indiciado que até então ocupava a garupa.

No momento da queda, a arma de fogo que adolescente P.H. dos S. portava também caiu de sua cintura. Foi localizada e apreendida pelos policiais militares, os quais constataram que se tratava de uma pistola, marca Beretta, calibre 9mm, carregada com 16 cartuchos íntegros (cf. auto de exibição e apreensão - fl.18).

Efetuada busca pessoal, com Franklyn Mascarenhas de Jesus os policiais militares localizaram o aparelho celular roubado do ofendido.

Os policiais também constataram que a motocicleta Honda/CB 300R, utilizada no roubo e conduzida pelo adolescente infrator, ostentava placas não originais, numeração do chassi parcialmente apagada e a do motor adulterada.

O adolescente infrator foi apreendido e Franklyn Mascarenhas de Jesus foi preso em flagrante. No Distrito Policial o indiciado negou a coautoria do roubo e disse que a arma de fogo apreendida não era dele. Sustentou, ainda, que estava com amigos, no bairro do Itaim, e pegou uma carona com o menor, o qual fugiu ao visualizar policiais militares, sem que soubesse declinar o motivo (fl.09).

Com efeito, Franklyn Mascarenhas de Jesus corrompeu o menor de 18 anos P.H. dos S. fazendo prevalecer sua vontade sob aquele indivíduo com o caráter ainda em formação, convencendo-o a com ele praticar o roubo acima descrito.

Franklyn Mascarenhas de Jesus recebeu a motocicleta com placas diversas das originais e com sinais identificadores suprimidos, justamente para com ela efetuar a prática de roubos sem que pudesse ser identificado, em evidente demonstração que sabia da origem espúria do bem.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.51/54).

Em 23/09/2022 foi recebida a denúncia (fls.71/72).

Habeas Corpus impetrado em favor do réu (fls.77/93). Liminar indeferida (fls.94/99).

Réu citado (fls.150). Defesa prévia (fls.120/124).

Manutenção da denúncia (fls.130).

Em audiência realizada em 11/11/22, oitiva da vítima Rafael e das testemunhas Edivaldo e Rariane. Interrogatório do réu. Requerida, pelo MP, a vinda dos laudos da moto e da arma de fogo, nos termos do art. 402, CPP.

Laudo pericial da arma de fogo (fls. 169/175).

Alegações finais do MP (fls. 183/197).

Alegações finais da defesa (fls. 215/220).

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.10/15), no auto de exibição e apreensão (fls.18), no laudo pericial da arma de fogo (fls. 169/175) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: inobstante a vítima não ter reconhecido o réu em juízo, o reconhecimento de fls. 17 foi confirmado pela prova processual, sob o contraditório, sobretudo, pela prisão em flagrante da PM, após rastreio do celular da vítima.

A vítima, Rafael Ruivo, em juízo, disse que, no dia do ocorrido, na calçada, dois rapazes encostaram com uma moto e o menor (na garupa), apontou uma arma e pediu para que entregasse o seu celular, do contrário o mataria. Informou que conseguiu ver, a partir da localização oferecida pelo Iphone, onde estavam se movimentando e avisou a polícia, pelo 190. A polícia ligou depois de algum tempo, dizendo que havia prendido os suspeitos, com as características e moto, e estavam com seu celular.

O policial, Edivaldo Vitor, em juízo, disse que havia várias informações de roubos pela região, realizados com uma moto. No dia dos fatos, estavam acompanhando a referida motocicleta, que transitava com alto risco e procederam à abordagem do réu e do menor (de moto), quando estes colidiram contra a viatura. Na abordagem, constatarem um celular produto de ilícito, na posse do réu, e que a moto também era de origem espúria. Também havia um menor, que estava na moto, com o réu. Informou que todos os sinais indicativos da motocicleta eram adulterados, chassi, placas, todos alterados. O réu confessou que havia roubado o celular e a moto, junto com o menor. A vítima do roubo do celular, narrou que foi abordada por dois indivíduos numa moto, portando arma de fogo, subtraíram o seu celular. Por fim, acrescentou que não conhecia o réu, anteriormente, e que também apreenderam arma de fogo, com o menor.

Igual depoimento prestou a policial, Rariane Caroline. Em juízo, disse que receberam várias informações de roubos efetuados por indivíduos a bordo de motocicletas. No dia dos fatos, em perseguição à moto suspeita, lograram (ela e equipe) êxito na abordagem, depois de colidirem (réu e menor) a moto com a viatura. Na abordagem, constatarem que estavam de posse de um celular roubado, bem como a moto também. Encontraram uma arma de fogo. O réu conduzia a moto e o menor estava na garupa, mas, durante a fuga, trocaram de posição. Ambos confessaram que roubaram o celular e a motocicleta. A depoente confirmou que os sinais indicativos da motocicleta estavam todos adulterados. Por fim, disse que não conhecia o réu, anteriormente.

Observo que os depoimentos da vítima e dos policiais são coerentes e lógicos entre si, ratificando o dito na fase investigativa. Assim, infere-se da prova processual, colhida sob o contraditório, ter o réu concorrido para os crimes a ele imputados.

O informante P.H. dos S., em juízo, disse que no dia dos fatos, estava com o réu Franklyn (na garupa) e que roubaram o celular, usando arma de fogo. Narrou que dirigia a moto, que era emprestada de um menor (Mateus), da favela. A arma também era emprestada, por outro rapaz da favela, chamado Gabriel. Informou que, na verdade, deu carona para o réu Franklyn. Confirmou que bateram a moto contra a viatura e caíram, sendo detidos.

O réu, Franklyn Mascarenhas, no interrogatório, disse que pegou carona com o menor, não sabia de nada, e no percurso começaram a ser perseguidos pela polícia. Relatou que apanharam da polícia, quando foram pegos. Disse que não fez nada e que a polícia mentiu.

Está-se diante de autodefesa dissociada da prova processual: o réu, no afã de se

ver livre da sua responsabilidade penal, apresentou versão inverossímil, ausente de, lastro probatório.

De outra banda, inicialmente, comprovado que o réu corrompeu o menor P.H. dos S. (art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90). Em deferência à Súmula 500 do E.STJ, órgão de sobreposição, que diz ser o crime de natureza formal. Considera-se cometido, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do adolescente.

Na mesma esteira probatória, comprovado que a origem ilícita da motocicleta era do conhecimento do réu (art. 180, caput, CP), uma vez que todos os sinais de identificação do referido veículo estavam suprimidos ou adulterados. Não só isso, o réu não apresentou documentação hábil a fazer prova em contrário.

Quanto ao roubo, comprovado que o réu, com desígnios em comum e previamente ajustado com o menor, subtraiu o celular da vítima, com o emprego de arma de fogo. Desse modo, incontroversos, tanto o concurso de agentes, quanto o uso da referida arma que restou apreendida (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, CP).

Por fim, o réu, durante a fuga, entregou a motocicleta ao menor, ciente que este, por óbvio, não possuía habilitação (art. 310, Lei 9.503/97). Ato contínuo, o menor passou a conduzir a moto, até que a colidiu contra a viatura e acabaram detidos (segundo depoimento do próprio adolescente).

Diante do quadro probatório, de rigor a condenação.

Passo a analisar a e a individualizar a pena.

O crime de corrupção de menores (art. 244-B, caput, Lei 8.069/90) possui pena inicial de 1 ano de reclusão.

O crime de receptação (art. 180, caput, CP) possui pena inicial de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O crime de roubo (art. 157, caput, CP) possui pena inicial de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O crime do art. 310, Lei 9.503/97, possui pena inicial de 6 meses de detenção.

Na primeira fase, atento ao art. 59, CP, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quanto à receptação, corrupção de menores e a entrega da direção de veículo à pessoa inabilitada. Assim, para estes crimes, fixo a pena-base no mínimo legal.

Em relação ao crime de roubo, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável ao réu e elevo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu era menor de 21 anos de idade, à época dos fatos, de rigor o reconhecimento da atenuante, o que faço para tornar a pena do crime de roubo ao mínimo legal.

Em relação aos demais crimes, descabe o decréscimo da pena aquém do mínimo legal, por óbice da Súmula 231, do E.STJ.

Penas intermediárias mantidas no mínimo legal.

Na terceira fase, em relação aos crimes de receptação, corrupção de menores e a entrega da direção de veículo à pessoa inabilitada, ausentes aumentos ou diminuições. Penas no mínimo legal.

Quanto ao roubo, comprovado o emprego de arma de fogo, com laudo posterior atestando seu potencial lesivo (fls. 169/175), elevo a pena em 2/3: 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

No mais, consoante observo da prova processual, está-se diante de quatro ações autônomas, com quatro crimes, respectivamente, não podendo se olvidar do contido no art. 69, CP.

Dessa forma, reconheço o concurso material e somo as penas, tornando definitiva a seguinte reprimenda: 8 anos, 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, bem como 6 meses de detenção..

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como haver, dentre os crimes, crime com emprego de violência e grave ameaça, fixo o regime de reclusão fechado, e o de detenção semiaberto.

No mesmo diapasão e considerando que a soltura do réu traria desassossego à sociedade, indefiro o direito de resposta a eventual recurso em liberdade.

Por fim, descabe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, uma vez se tratam de crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 44 e inciso I,

CP).

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno FRANKLYN MASCARENHAS DE JESUS como incurso nas sanções impostas no art. 180, caput, do CP; art. 310 da Lei nº 9.503/1997; art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP; art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do CP, à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e a 6 meses de detenção, em regime semiaberto, e a 26 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro eventual recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.